

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 765/2533

นายกิตติเดช ชาติวิวัฒนกุล

โจทก์

นายสมบูรณ์ ฉัตรชัยนิติธำรงค์ กับพวก

จำเลย

นายกิตติเดช ชาติวิวัฒนกุล โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ

ความว่า โจทก์ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า คดีที่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220 นั้น เป็นคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในเนื้อหา
แห่งคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงทั้งสองศาล แต่คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เท่านั้น จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220 ดังกล่าว
และฎีกาของโจทก์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยพยานหลักฐานนอก
สำนวน ไปรรมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88 แผ่นที่ 1 และที่
2) ส่วนจำเลยที่ 1 ส่งสำเนาคำร้องให้ไม่ได้(อันดับ 89)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83,91,264,268,180

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดพิพากษา
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ จึง
ไม่รับ(อันดับ 48)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 55)

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นฟังว่าโจทก์ไม่มีเอกสารคู่ฉบับมา
เปรียบเทียบกับคู่ฉบับที่อ้างว่าปลอม พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าเป็นเอกสาร
ปลอม โจทก์อุทธรณ์ว่าเอกสารเมื่อฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นแล้วฟังได้ว่าปลอม
แม้จะไม่มีเอกสารคู่ฉบับมาเปรียบเทียบ เป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ศ. 2499 มาตรา 22 ที่แก้ไขแล้ว ประกอบด้วยพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 มาตรา 3 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง (อันดับ 77)

โจทก์ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 79)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
อุทธรณ์โจทก์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา198 ทวิ โจทก์ฎีกาคำสั่งนี้อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฎิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
อุทธรณ์โจทก์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา198 ทวิ โจทก์ฎีกาคำสั่งนี้อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>